

คำวินิจฉัยที่

๗๘/๒๕๖๒

เรื่อง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อให้ตรงตามเจตนาของคู่สัญญา

กฎหมาย ระเบียบ

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๓๖๘

เมื่อสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศของอาคารทุกหลังแล้วเสร็จ แต่แบบรูปรายการที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างและในขั้นตอนการออกแบบไม่ได้กำหนดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ จึงเป็นกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกับข้อความในสัญญา ที่จะต้องใช้ข้อความในสัญญาบังคับ แต่อย่างไรก็ดี หากคู่สัญญามีได้มีเจตนาที่จะตกลงให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสัญญา คู่สัญญาก็สามารถแก้ไขสัญญาให้ตรงตามเจตนาของคู่สัญญาได้

ข้อเท็จจริงและปัญหา

สำนักงาน ป. ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารฯ กับกิจการร่วมค้า อ. โดยในขั้นตอนการออกแบบไม่ได้กำหนดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ในแบบรูปรายการที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างและในรายการประมาณราคาของผู้รับจ้างในขั้นตอนการเสนอราคา (BOQ) ก็มีได้กำหนดไว้ แต่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และในสัญญาข้อ ๔ ได้กำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ในงวดที่ ๑๘ จึงเป็นกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกับข้อความในสัญญา ซึ่งสำนักงาน ป. เห็นว่า การจัดทำเอกสารประกวดราคาและสัญญาเกินกว่าแบบรูปรายการที่ได้กำหนดไว้ สำนักงาน ป. จึงขอหารือดังนี้

๑. การที่สำนักงาน ป. มีความเห็นว่า มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของการแสดงเจตนาในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกวดราคาและการร่างสัญญา และเห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างฯ งวดที่ ๑๘ โดยตัดข้อความว่า “ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของอาคารทุกหลังแล้วเสร็จ” นอกนั้นคงเดิมทุกประการ เป็นการตีความเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑ หรือไม่ประการใด

๒. สำนักงาน ป. สามารถแก้ไขสัญญาจ้างฯ งวดที่ ๑๘ โดยตัดข้อความว่า “ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของอาคารทุกหลังแล้วเสร็จ” นอกนั้นคงเดิมทุกประการได้หรือไม่ ประการใด

คำวินิจฉัย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในสัญญาข้อ ๔ งวดที่ ๑๘ กำหนดให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศของอาคารทุกหลังแล้วเสร็จ แต่แบบรูปรายการที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างและในขั้นตอนการออกแบบไม่ได้กำหนดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ อีกทั้งในรายการประมาณราคาของผู้รับจ้างในขั้นตอนการเสนอราคา (BOQ) ก็มีได้กำหนดไว้ จึงเป็นกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกับข้อความในสัญญา ซึ่งตามสัญญาข้อ ๒ วรรคท้าย จะต้องให้ใช้ข้อความในสัญญาบังคับ แต่เมื่อสำนักงาน ป. ยืนยันว่า มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของการแสดงเจตนาในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกวดราคาและการร่างสัญญา กรณีจึงถือได้ว่า คู่สัญญามีได้มีเจตนาที่จะตกลงให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑ ที่บัญญัติให้พึงเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร และมาตรา ๓๖๘ ที่บัญญัติให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย ดังนั้นหากเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๔ มิได้เป็นไปตามเจตนาอันแท้จริงตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันและตามความประสงค์ในทางสุจริต สำนักงาน ป. ก็สามารถแก้ไขสัญญาได้ เพราะมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา

ให้ตรงตามเจตนาอันแท้จริงและความประสงค์ในทางสุจริตของคู่สัญญา และการแก้ไขนี้ก็ไม่ทำให้สำนักงาน ป.
เสียประโยชน์

